



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/128/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
ארז שטיינברג**

תובעת

**נציגות הבית המשותף משד' אלי לנדאו 4, הרצליה
באמצעות ב"כ: עו"ד בר-נתן תומר
ארנון, תדמור-לוי ושות', עורכי דין
מרכז עזריאלי 5, תל אביב, 6702501**

נגד

נתבעים

1. **אהרון ססיליה(ניתן פסק דין)**
באמצעות יורשיה: ג'ורג' אהרון, רות מליינברגר, גמירוסיל
טריידינג אסטבלישמנט ודוז (חברה זרה)
2. **חגואל עמיר (נמחק)**
3. **עזבון המנוחה ורד הירש ז"ל באמצעות יורשיה החוקיים:**
א. מיכאל הירש
ב. אפרים הירש
ג. רפאל הירש
4. **מיכאל הירש (נמחק)**
באמצעות ב"כ: עו"ד דרדיק אירית
ת.ד 548, כפר סבא, 44104
5. **אליעזר פלג (נמחק)**
6. **מסלם מרדכי (נמחק)**
7. **פריטש צבי**
8. **פריטש סימה**
באמצעות ב"כ: עו"ד דרדיק אירית
ת.ד 548, כפר סבא, 44104
9. **כוהנים אריאל הנרי (נמחק)**
10. **ספייזמן מרי (ניתן פסק דין)**
11. **חישין סילבי (נמחקה)**
12. **שאול הרניק (נמחק)**
13. **יטה הרניק (נמחקה)**
14. **בילצקי (ביאלקי) אילנה (נמחק)**
15. **בילצקי (ביאלקי) ליאון (נמחק)**
16. **הרוני איתן (נמחק)**
17. **גורדון אנטוני קנט (נמחק)**
18. **גורדון שטיין אירינה (נמחקה)**

פסק דין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/128/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

1 האם חייבים הנתבעים לשלם את מלוא חלקם בהוצאות פרויקט לשיקום חזיתות הבית המשותף,
2 בהתאם לסכומים שנדרשו בתביעה? כמו כן, האם חייבים הנתבעים לשלם את חלקם בגין עבודות
3 להחלפת לוח חשמל משותף? אלו, בתמצית, השאלות העומדות להכרעתי בתיק זה.

4 **רקע להליך**

5 1. ענייננו בבית משותף המוכר כמלון "השרון" ברחוב אלי לנדאו 4, הרצליה (גוש 6668 חלקה 1374)
6 (להלן: "הבית המשותף"). הבית המשותף נרשם ביום 10.8.1981 וחל עליו תקנון מוסכם (להלן:
7 "התקנון המוסכם"). לבית המשותף שני אגפים עיקריים: 'אגף השרון' שבו ממוקמים לובי
8 המלון, חדרים ומתקני המלון, ו'מגדל השרון' - מגדל מגורים בן 11 קומות הבנוי על גגו של אגף
9 השרון.

10 2. הבית המשותף מכיל 298 תתי-חלקות בשטח כולל של 14,909 מ"ר, המחולק כדלקמן: 224 תתי-
11 חלקות בשטח של 12,082 מ"ר נמצאות בבעלות חברת מלוני השרון וחברת האם שלה C.P.
12 Holdings, ומשמשות להפעלת מלון השרון, ו-74 תתי-חלקות בשטח של 2,827 מ"ר נמצאות
13 בבעלות בעלי דירות פרטיים ומשמשות כדירות מגורים הנהנות משירותי מלון. חברת מלוני
14 השרון משמשת גם כחברת הניהול והאחזקה של הבית המשותף. יצוין כי שטחן הכולל של דירות
15 המגורים בבית המשותף הוא 5,393 מ"ר, המהווים כ-36% משטח הבית המשותף, מתוכן 4,699
16 מ"ר מצויים במגדל השרון, ואילו יתר שטחי הבית המשותף לרבות לובי, חדרי מלון וחדרים
17 תפעוליים, מהווים כ-64% משטח הבית המשותף.

18 3. התובעת שלפניי היא נציגות הבית המשותף (להלן: "התובעת" או "הנציגות"). הנתבעים הם בעלי
19 דירות פרטיות: נתבע 3 - עזבון המנוחה ורד הירש ז"ל על ידי יורשיה (להלן יחד: "הירש") הוא
20 בעלים של תתי-חלקות 196 ו-197 אשר אוחדו ליחידה אחת בשטח כולל של 70 מ"ר.

21 4. נתבעים 7 ו-8, ה"ה פריטש סימה וצבי (להלן: "פריטש"), הם בעלים של תתי-חלקות 232-234
22 בשטח כולל של 106 מ"ר. דירות הנתבעים, בדומה למרבית דירות המגורים הפרטיות, מצויות
23 ב'מגדל השרון'.

24 5. בהתאם להוראות התקנון המוסכם, ניהול הבית המשותף מופקד בידי נציגות המורכבת משני
25 נציגים מטעם בעלי הדירות הפרטיים ושלושה נציגים מטעם המלון. מר מיכאל הירש – שהוא
26 אחד מיורשיה של המנוחה ורד הירש, ומר צבי פריטש, הם נציגי בעלי הדירות הפרטיים בנציגות
27 הבית המשותף.

28 6. משהובהר הרקע, נעבור עתה לסקירת טענות הצדדים באופן ממוקד, ככל הניתן, ורק ביחס
29 לסוגיות שנותרו להכרעה, כפי שעוד יפורט להלן.

30 **תמצית טענות הצדדים**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/128/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. בכתב התביעה המתוקן (מיום 20.4.2023), טענה התובעת כי על פי חוות דעת הנדסיות, קירות הבית המשותף החיצוניים סבלו מבלאי מואץ עקב קרבת המבנה לים, עד כדי סכנה מוחשית לדיירים, לאורחי המלון ולציבור. בהתאם לכך, בשלהי 2018 ותחילת 2019, בהובלת הנציגות ובאישור האסיפה הכללית, החל פרויקט רחב היקף, מורכב הנדסית ובעלות כספית משמעותית, לשיקום חזיתות הבית המשותף (להלן: "הפרויקט" או "פרויקט השיקום"). עוד נטען, כי הפרויקט כלל גם שיקום של החזית החיצונית של מרפסות הדירות אולם חלק מהבעלים הפרטיים של הדירות, בהנהגת הירש ופריטש, הערימו קשיים ומנעו גישה של בעלי המקצוע לחלק הפנימי של המרפסות לצורך ביצוע העבודות, ובעקבות זאת, הודיעה הנציגות כי לא תתבצעה עבודות בתוך המרפסות של בעלי הדירות המתנגדים, אולם הם יישאו באחריות לכל נזק בגין כך. הפרויקט נמשך מספר שנים ובאסיפה כללית שנערכה בחודש מרץ 2022 הוצג לבעלי הדירות סיכום הפרויקט וכן סוכמו כלל עלויות הפרויקט ואף אושרה חלוקת העלויות הסופית בין בעלי הדירות.
8. בהתאם לכך, נשלחו לבעלי הדירות דרישות תשלום עבור הפרויקט. דא עקא, הנתבעים מסרבים לשלם את חלקם בהוצאות הפרויקט, ומסרבים לשלם את חלקם בעלות עבודות להחלפת לוח חשמל המספק חשמל בעיקר למגדל השרון – בו מתגוררים הנתבעים. התובעת טוענת כי מדובר בעבודות שנועדו לשמור על אחזקתו התקינה של הבית המשותף ומתקניו, ולאפשר הנאה סבירה מהם, ולפיכך, מכוח חובתם הקבועה בחוק המקרקעין ובתקנון המוסכם, סירובם של הנתבעים לשלם את חלקם בהוצאות פרויקט השיקום והחלפת לוח החשמל – אינו כדין. התובעת העמידה את תביעתה נגד הירש על סך של 169,460 ש"ח, המורכב מ- 167,320 ש"ח בגין פרויקט השיקום ו- 2,140 ש"ח בגין החלפת לוח החשמל, ונגד פריטש על סך של 175,696 ש"ח, המורכב מ- 172,456 ש"ח בגין פרויקט השיקום ו- 3,240 ש"ח בגין החלפת לוח החשמל.
9. בכתב ההגנה המתוקן (מיום 6.9.2023) טענו הנתבעים כי לאחר ששילמו את חלקם עבור פרויקט השיקום, דרשה מהם התובעת ביום 15.9.2022, לפתע וללא כל הסבר, לשלם סכומי עתק נוספים אשר אינם נסמכים על תשתית ראייתית ברורה כגון תחשיב מסודר או אסמכתאות מתאימות. בהעדר כל בסיס ראייתי או חשבונאי לדרישת התשלום החדשה, הניחו הנתבעים כי סכומים אלו כוללים תוספות תשלום עבור עבודות שבוצעו בשטחים שאינם רכוש משותף (כגון שיפוץ מרפסות פרטיות), או עבור עבודות שבוצעו ברכוש המוצמד לבעלי המלון ואשר אינן עונות להגדרת "אספקת שירותים לבית המשותף". משכך, אין הנתבעים חייבים על פי דין להשתתף בהוצאות אלו. בנוגע לעבודות החלפת לוח החשמל, צוין כי לא צורף כל תחשיב או אסמכתא המבסס את הסכום הנתבע.
10. לטענת הנתבעים, הנציגות דורשת מבעלי הדירות הפרטיים לשלם 86% מעלות החלפת לוח החשמל וכן דמי ניהול ופיקוח בשיעור של 15% מעלות העבודות, בנוסף למע"מ, וזאת אף על פי שהחלק היחסי של בעלי הדירות בבית המשותף עומד על 36% בלבד. בהקשר זה הובהר בכתב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/128/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 ההגנה כי הירש שילמו את עלות החלפת לוח החשמל בהתאם לחלקם היחסי בלבד, ואילו פריטש
- 2 שילמו את מלא חלקם אולם עשו זאת "תחת מחאה".
- 3 11. יוער כי התביעה דן הוגשה במקור בשנת 2021 והיא כללה נושאים וסעדים נוספים שהתייתרו
- 4 תוך כדי בירור ההליך, בין השאר, לאור פסק דין מיום 1.1.2023 שניתן בהליכים קודמים שנוהלו
- 5 בין הצדדים להליך זה (תיקי מפקח מס' 339/18, 346/18 ו- 44/19), ולאחר שהירש ופריטש שילמו
- 6 חלק מסכומי התביעה שנתבעו מהם במקור.
- 7 12. עוד יצוין כי התביעה הוגשה תחילה נגד נתבעים נוספים ואחרים צורפו תוך כדי ניהול ההליך,
- 8 אולם לאחר שחלק מהנתבעים הסדירו את התשלום לנציגות והתביעה נגדם - נמחקה, ולאחר
- 9 שניתנו פסקי דין בהעדר הגנה נגד אחרים, נותרו הירש ופריטש נתבעים יחידים.
- 10 13. בהמשך לאמור, לא מצאתי להאריך ולפרט את כל ההליכים בתיק החל מהגשת כתב התביעה
- 11 המקורי בשנת 2021, אלא לתארם החל ממועד הגשת כתב התביעה המתוקן האחרון מיום
- 12 20.4.2023.

מהלך הדיון

- 13
- 14 14. לאחר הגשת כתבי הטענות (המתוקנים) מטעם התובעת והנתבעים, הוגש לתיק ביום 10.10.2023
- 15 דיווח על דיון מקדמי שבו הודיעו ב"כ הצדדים כי המחלוקת היחידה שנתרה ביניהם היא בכל
- 16 הנוגע לפרויקט שיקום חזיתות הבית המשותף (סעיפים 51 ואילך לכתב התביעה והסעיפים
- 17 המתייחסים אליהם בכתב ההגנה מטעם הנתבעים) וכן לתשלום עבור החלפת לוח חשמל (סעיפים
- 18 50 ו- 53 לכתב התביעה וסעיפים 30-34 לכתב ההגנה).
- 19 15. ביום 13.2.2024 התקיים דיון קדם משפט בתיק. במסגרת דיון זה הובהר, בין היתר, על ידי ב"כ
- 20 הצדדים כי סכומי החוב המעודכנים שנתרו שנויים במחלוקת הם סך של 113,886 ש"ח עבור
- 21 חלקם של הירש בהוצאות הפרויקט וסך של 2,140 ש"ח בגין חלקם בעלות החלפת לוח החשמל;
- 22 וסך של 172,456 ש"ח עבור חלקם של פריטש בהוצאות הפרויקט, לאחר שפריטש שילמו את
- 23 חלקם בהחלפת לוח החשמל, תחת מחאה, כאמור. ביום 22.5.2024 נערך דיון קדם משפט נוסף
- 24 אשר במסגרתו הודיעו הצדדים כי סיימו את כל ההליכים המקדמיים ביניהם וביקשו לקדם את
- 25 בירורו של התיק. על-כן, נקבע התיק לשמיעת ראיות וכן נקבע לוח זמנים להגשתן.
- 26 16. מטעם התובעת הוגשו תצהירי עדות ראשית של מר חיים חן חבר הנציגות מטעם חברת המלון
- 27 (להלן: "תצהיר חן"), וכן של מר יוסי שָׁלוֹ המהנדס שניהל את פרויקט השיקום ופיקח עליו (להלן:
- 28 "תצהיר שלו"). מטעם הנתבעים הוגשו תצהירי עדות ראשית של מר מיכאל הירש (להלן:
- 29 "תצהיר הירש") ומר צבי פריטש (להלן: "תצהיר פריטש"). כן הוגשה מטעם חוות דעת מומחה
- 30 של המהנדס מר יוסף גולדקלנג (להלן: "חוות דעת גולדקלנג").



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/128/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

17. ביום 18.11.2024 התקיימה ישיבת הוכחות ראשונה שבה נחקרו עדי התביעה. בתום הדיון, נקבע מועד נוסף להוכחות (פרוטוקול הדיון מיום זה ייקרא להלן: "פרוטוקול 18.11.2024"). ביום 8.12.2024 התקיימה ישיבת הוכחות שניה שבה נחקרו עדי ההגנה (פרוטוקול הדיון מיום זה ייקרא להלן: "פרוטוקול 8.12.2024"). בתום הדיון נקבע לוח זמנים להגשת סיכומים בכתב מטעם הצדדים.

18. ביום 16.2.2025 הוגשו סיכומי הנציגות וביום 2.5.2025 הוגשו סיכומי הנתבעים. ביום 12.6.2025 הוגשו סיכומי תשובה מטעם הנציגות.

19. מאחר שבכתב התביעה המתוקן ובכתב ההגנה המתוקן טענות הצדדים הובאו בקיצור ביחס ליסודות המחלוקת בלבד, ורק בשלב הראיות ובסיכומים נפרשה לפניי היריעה בשלמותה, מצאתי לנכון להאריך ולהביא להלן גם את עיקרי טענות הצדדים בסיכומים.

עיקרי הטענות בסיכומים

20. לטענת התובעת הוכח כי דין התביעה להתקבל במלואה. התובעת טוענת כי עלות פרויקט השיקום הסתכמה ב-16,008,376 ש"ח (לפני דמי ניהול ומע"מ), וכי סכום זה אינו שנוי במחלוקת שכן הנתבעים לא כפרו בו. לטענתה, טענת הנתבעים היא טענת "הודאה והדחה" שבה הנתבעים מודים בגובה ההוצאות אך חולקים על אופן חלוקתן, ועל-כן, נטל השכנוע עובר אליהם להוכיח שיטת חלוקה אחרת. התובעת מדגישה כי ביום 1.3.2022 התקיימה אסיפה כללית שבה הוצגו עלויותיו הסופיות של הפרויקט ואושרה חלוקתן לפי 2,476 ש"ח למ"ר, וכי כל יתר בעלי הדירות הפרטיות שילמו את מלוא חובם. לטענתה, בפסיקה נקבע שתשלום מרבית בעלי הדירות מהווה "אשרור בדיעבד" של ההחלטה, אפילו היו בה פגמים. ביחס לחלוקה בין האגפים, התובעת טוענת כי לצורך פרויקט השיקום חולק הבית המשותף לשלושה אגפים, אגף A (המבנה הדרומי של המלון המיועד לשימור, בו לא בוצעו עבודות שיקום למעט תיקון נקודתי), אגף B (מגדל השרון, הכולל 4,699 מ"ר שטח דירות מגורים, מתוך 5,393 מ"ר בסה"כ), ואגף C (אגף השרון, בבעלות המלון בלבד). לטענתה, אגף B נשא ב-56.5% מעלויות הבניה הישירות המשותפות ובכל העבודות שבוצעו בו בלבד, בעוד המלון נשא ב-43.5% מעלות העבודות וב-100% מעלויות העבודות באגף C, למרות שבעלי הדירות משתמשים בחלקים נרחבים ממנו. נוסף לכך, בעלויות העקיפות של הפרויקט (דמי פיקוח, מודדים, יועצים וכו') נשא אגף B ב-61.7% מהעלויות ואילו אגף C נשא ב-38.3% מהן. על פי התחשיב שהוצג בהליך דנן ואושר באסיפת בעלי הדירות עלות העבודות הכוללת באגף B היא 9,249,973 ש"ח (לפני מע"מ ודמי ניהול בשיעור מופחת של 7.5%) ועלות העבודות הכוללת באגף C היא 6,126,717 ש"ח (לפני מע"מ). התובעת הטעימה כי כלל עלויות פרויקט השיקום שולמו על ידי המלון ורק לאחר מכן בעלי הדירות חויבו לשלם על פי חלקם.

21. לטענת התובעת יש לדחות את טענת הנתבעים לפיה אין לחייב את בעלי הדירות הפרטיים בעלות העבודות במרפסות. לטענתה, קירות המרפסות (פנים וחוץ) הם רכוש משותף על פי התשריט



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/128/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 והפסיקה, ובכל מקרה, התקנון מסמך את הנציגות לבצע תיקונים בדירות ולחייב בעלויות אלו
- 2 את הבעלים הפרטיים של הדירות. התובעת מפנה למכתבה מיום 23.7.2019 שבו הובהר במפורש
- 3 שגם דיירים המסרבים לבצע עבודות במרפסותיהם יישאו בעלויות כלל העבודות שיבוצעו
- 4 במרפסות, וכי לא הייתה כל הסכמה אחרת. כן הפנתה התובעת לפרוטוקול ישיבת הנציגות מיום
- 5 10.12.2018, שבה נכתב כי עבודות במרפסות אינן מותנות בהסכמה אלא בתיאום. התובעת
- 6 טוענת כי חוות דעת המומחה גולדקלנג סובלת משגיאות מהותיות, טעויות חישוביות ועובדתיות,
- 7 המערערות את מהימנות חוות דעתו. לטענתה, המומחה גולדקלנג החסיר באופן שרירותי סך של
- 8 1,911,130 ש"ח בגין עבודות במרפסות, הפחית את חלקו של אגף B בעבודות המשותפות מ-
- 9 56.5% ל-38% ללא הצדקה, וחישב את העלות למ"ר על בסיס 5,393 מ"ר במקום 4,699 מ"ר
- 10 (לאחר הפחתת דירות אגף A). עוד צוין, כי גם לשיטת המומחה גולדקלנג, עלות ההשתתפות
- 11 למ"ר היא לפחות 1,245 ש"ח, וזאת בניגוד לגרסת הנתבעים בתצהירים שהופרכה לחלוטין לפיה
- 12 העלות המוסכמת היא 849 ש"ח למ"ר בלבד. עוד טענה התובעת כי המומחה גולדקלנג טעה
- 13 באחוז אי ביצוע העבודות באגף A והפחית 24.3% במקום 17%, החסיר סכומים ללא בדיקה כגון
- 14 62,000 ש"ח מרווח קבלן שמונה רק לעבודות באגף B. כמו כן, עמדה התובעת על כך שהמומחה
- 15 טעה בחישוב שטח המעטפת של אגף B. כך, בעוד ששטח המעטפת האמיתי הוא 7,875 מ"ר כפי
- 16 שנקבע על-ידי המודד המוסכם "חופי מודדים" - שמונה לבקשת הנתבעים עצמם, החסיר
- 17 המומחה באופן שגוי סך של כ-1.8 מיליון ש"ח בפרקי הבטון, הטיח והצבע. באשר לטענת
- 18 גולדקלנג כי המהנדס שָׁלוֹ אישר לקבלן תשלומי יתר בסך 2.5 מיליון ש"ח, הרי שגולדקלנג עצמו
- 19 הודה בחקירה שהסכומים אכן שולמו לקבלן בפועל ושהוא הסתמך רק על אמירות הנתבעים
- 20 מבלי שבדק בכלל, וודאי שלא 'בזמן אמת', את איכות העבודה והכמויות, כך שמדובר בעדות מפי
- 21 השמועה שהיא חסרת ערך. יתרה מכך, גם אם שולמו כספים "ביתר" לקבלן, אין הדבר מאפשר
- 22 לנתבעים להימנע מתשלום חלקם היחסי בהוצאות שאכן שולמו עבור אגף B, שכן מקומה של
- 23 טענה מעין זו היא בתביעה נגד מי שלטענת הנתבעים אחראי לכך. לבסוף הודגש כי חלוקת
- 24 התשלומים לפי קביעת גולדקלנג, לפיה אגף B צריך לשלם כ-5 מיליון ש"ח ואגף C - 11 מיליון
- 25 ש"ח, אבסורדית ומשוללת כל היגיון שכן הן מבחינה ויזואלית והן על סמך מדידות מוסכמות
- 26 שטחו של אגף B - 'מגדל השרון', גדול משמעותית משטח אגף C.
- 27 22. אשר להחלפת לוח החשמל, נטען כי בסירובם לשלם מסתמכים הנתבעים על הודעה משנת 2017
- 28 לפיה עלות צריכת החשמל מתחלקת 1/3 דיירים ו-2/3 מלון. אולם, לאחר שיפוץ לוח החשמל
- 29 התברר שהלוח משרת רק את מגדל השרון, ולכן על דיירי המגדל לשאת בעלויות החלפתו. הדבר
- 30 נסמך על בדיקת יועץ חשמל שקבע שעל הדיירים לשאת ב-83.7% ועל המלון ב-16.7%. מעבר
- 31 לכך, הנושא נדון בישיבות נציגות בהן נכחו הנתבעים, וגרסת חן בתצהיר לא נסתרה בחקירה.
- 32 לכן, ומאחר שפריטש כבר שילמו, יש לחייב את הירש גם בסך של 2,140 ש"ח בגין החלפת לוח
- 33 החשמל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/128/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

23. לטענת הנתבעים דין התביעה נגדם להידחות. לשיטתם, דרישת התשלום בגין פרויקט השיקום גבוהה מחלקם על פי דין, וכי עלות הפרויקט כפי שהוצגה על ידי התובעת כוללת רכיבים שאינם נוגעים לעבודות פרויקט השיקום או לרכוש המשותף. הנתבעים עומדים על כך שעל פי סעיף 58(א) לחוק המקרקעין והתקנון המוסכם, חלקם של בעלי הדירות בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף צריך להיות בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף, אלא אם כן נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. הנתבעים מפנים לסעיף 8.03.1 לתקנון המוסכם הקובע כי הנציגות תבדיל בין הוצאות לשירותים הניתנים למגדל לבין אלה הניתנים למלון, כאשר המבחן שנקבע הוא "מבחן השימוש". לטענתם, החלוקה המלאכותית של הבית המשותף לשלושה אגפים (A, B ו-C) לצורכי הפרויקט וחלוקת העלויות, לא נומקה בכתב, אינה עולה בקנה אחד עם עקרונות התקנון המוסכם ועם חובת תום הלב, ועל-כן, הובילה להשתתפות הוצאות על דיירי מגדל השרון הגבוהות מחלקם היחסי ברכוש המשותף. הנתבעים טוענים כי שיקום חזיתות הבית המשותף הוא חלק בלתי נפרד מאחזקה תקינה של הרכוש המשותף, המשפיע על כל בעלי הזכויות בבית המשותף ללא קשר למיקום הדירה, הן מבחינה אסתטית, הן מבחינה הנדסית והן מבחינה כלכלית. לטענתם, "שיקום חזיתות" אינו "שירות" הניתן לאגף מסוים, או שירות שאגף מסוים צורך או עושה בו שימוש בהיקף שונה, ולכן אין כל הצדקה לסטות מחלוקת נטל התשלום בהתאם לחלקה של כל דירה ברכוש המשותף. הנתבעים מדגישים כי שיפוף חזיתות הבית המשותף משרת את אגף המלון, לכל הפחות, באותה מידה שהוא משרת את אגף מגדל השרון, שכן הכנסות המלון וקיומו תלויים במידה רבה בכך שחזות הבית המשותף תהיה אסתטית ותקינה ברמה גבוהה. לפיכך, גם אם גוזרים את חלקם של הנתבעים בהוצאות פרויקט השיקום על פי עלות הפרויקט בשיעור הנטען על ידי התובעת, עומד חלקו של הירש על סך של 75,161.73 ש"ח (70/14909 מתוך 16,008,376 ש"ח) וחלקו של פריטש עומד על סך של 113,816.34 ש"ח (106/14909 מתוך 16,008,376 ש"ח), בלבד. כך שבניכוי התשלומים ששולמו על ידם, הנתבעים נדרשים להשלים סכומים נמוכים משמעותית מהסכומים בשיעור הנקוב בכתב התביעה.
24. הנתבעים טוענים בנוסף כי יש להפחית מעלות פרויקט השיקום סך של 1,760,790 ש"ח בגין רכיבים שאינם נוגעים לפרויקט השיקום או לרכוש המשותף. ראשית, לטענתם כ-200,000 ש"ח מתוך התשלומים ששולמו למהנדס שֶׁלו מנהל הפרויקט היו בגין עבודה שכלל אינה קשורה לפרויקט השיקום. שנית, התובעת הוסיפה לעלות הפרויקט תשלום עבור שכר טרחת עורכי דין בסך 117,000 ש"ח עבור "טיפול שוטף" שלא היה קשור לפרויקט השיקום. שלישית, הנתבעים טוענים כי לא ניתן לחייבם עבור עבודות שבוצעו במרפסות השייכות לדירות המגורים ללא הסכמתם המפורשת. לטענתם, המרפסות מהוות חלק בלתי נפרד מהדירות ואינן רכוש משותף, וכי רק החלק החיצוני של קירות המרפסות מהווה רכוש משותף. לפיכך, מתוך סך של 1,911,130 ש"ח - עלות העבודות במרפסות כהערכת גולדקלג שכולן "הועמסו" על הפרויקט, בפועל, רק 467,340 ש"ח, להערכת הנתבעים, נוגעות לעבודות ברכוש משותף, ומכאן שיש להפחית סך של 1,443,790 ש"ח מתחשיב עלות הפרויקט. הנתבעים טוענים כי בהתחשב בהפחתות הנדרשות,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/128/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

1 עלות פרויקט השיקום צריכה לעמוד על סך של 14,247,586 ש"ח (16,008,376 ש"ח בניכוי
2 1,760,790 ש"ח, כאמור לעיל), ואת חלקם היחסי של הנתבעים יש לגזור בהתאם לחלקם
3 המתמטי והבלתי מסוים ברכוש המשותף. על פי חישוב הנתבעים, חלקו של הירש בעלות
4 המעודכנת עומד על 66,894.47 ש"ח (70/14909 מתוך 14,247,586 ש"ח) וחלקו של פריטש עומד
5 על 101,297.48 ש"ח (106/14909 מתוך 14,247,586 ש"ח). בניכוי התשלומים ששולמו על ידם נותר
6 על הנתבעים להשלים סכומים של 7,459.47 ש"ח ו-11,297.48 ש"ח, בהתאמה, בתוספת מע"מ ו-
7 7.5% דמי ניהול. הנתבעים מוסיפים כי גם בעניין החלפת לוח החשמל, דרישת התובעת מוטעת
8 שכן לוח החשמל שהוחלף משרת לא רק את אגף 'מגדל השרון' אלא גם שתי קומות מלון, דירת
9 דופלקס של בעלי המלון ואספקת מים ומיזוג אוויר לכלל הבית המשותף, ולכן אין בסיס לחייב
10 את אגף המגדל ב-86% מהעלות החלפת לוח החשמל. לבסוף, טוענים הנתבעים כי התביעה כנגדם
11 הייתה מנופחת ונשענה על טענות עובדתיות ומשפטיות שאינן עולות בקנה אחד עם הראיות ועם
12 הדין הנוהג. הנתבעים מפנים לסעיף 14 לחוק המקרקעין הקובע כי לנציגות הבית המשותף קמה
13 חובה לעשות שימוש בסמכויותיה בתום לב, וכי חבריה חבים חובת אמון לבעלי הדירות.
14 לטענתם, החובה לפעול בתום לב ובהגינות מחייבת את הנציגות להפעיל את סמכויותיה על פי
15 דין ותוך שמירה על זכויותיהם של כלל בעלי הדירות, ולא ניתן לקבל מצב שבו הנציגות פועלת
16 שלא בהתאם להוראות התקנון המוסכם או באופן שרירותי שאינו מתיישב עם טובת כלל בעלי
17 הדירות. הנתבעים מבקשים כי המפקח יקבע שעלויות פרויקט השיקום עומדות על הסך של
18 14,247,586 ש"ח וכי חלקם בעלות הפרויקט הוא בהתאם לחלקם ברכוש המשותף בלבד (36%),
19 בצירוף מע"מ ו-7.5% דמי ניהול (סעיף 23 לסיכומים).

20 25. בסיכומי התשובה מטעמה ציינה התובעת כי טענת הנתבעים שלפיה חלוקת הוצאות פרויקט
21 השיקום אינה תואמת את הוראות התקנון המוסכם ואת חלקם היחסי ברכוש המשותף, מהווה
22 הרחבת חזית אסורה הסותרת את טענותיהם של הנתבעים עצמם במהלך ההליך. בהקשר זה
23 הודגש כי הנתבעים טענו תחילה כי עליהם לשלם סכום 'פיקס' של 849 ש"ח למ"ר (טענה
24 שהופרכה), ואילו כעת הם מבקשים לשלם 36% כשיעור חלקם היחסי ברכוש המשותף. לטענת
25 התובעת, חלוקת ההוצאות בין האגפים נעשתה כדין בהתאם לסעיף 8.03.1 לתקנון, כאשר בוצעה
26 הבחנה ברורה, במידת האפשר, על מנת שכל אגף יישא בעלויות השיקום שבוצעו בחלקו. התובעת
27 מדגישה כי ההחלטה על חלוקת העלויות אושרה באסיפה הכללית של בעלי הדירות בשני מועדים
28 (5.5.2019 ו-1.3.2022), וכי הנתבעים לא טענו דבר 'בזמן אמת' נגד חלוקה זו, ובכל מקרה כל בעלי
29 הדירות שילמו את חלקם למעט הנתבעים, דבר המהווה אשרור בדיעבד של שיטת החלוקה.
30 התובעת ציינה כי יש לדחות את טענות הנתבעים בדבר הפחתות תשלום בסך 200,000 ש"ח
31 למהנדס שג', שכן תשלום זה היה חלק מהכנת הבית המשותף לפרויקט, וכן אין להפחית סך
32 117,000 ש"ח למשרד עורכי הדין, שכן התשלום בוצע עבור עריכת ההסכמים במסגרת הפרויקט.
33 גם הטענה בדבר הפחתת עלות העבודות במרפסות אף היא אין בה ממש, שכן קירות המרפסות
34 (פנים וחוף) מהווים רכוש משותף. מעבר לכך, התובעת ציינה כי הנתבעים שינו, למעשה, את



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/128/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

1 טענתם המקורית כי אין לחייבם בעלות העבודות במרפסות בכלל אלא טענו כי אינם חייבים
2 בעלות העבודות שבוצעו בקיר החזית הפנימי של המרפסות. בהקשר זה צוין כי הסכומים שנטענו
3 הם 'מומצאים', לא הוכחו, ואינם מבוססים על נתונים. עוד נטען, כי עיון בחשבון הסופי מראה
4 שרוב הסכומים שולמו עבור התקנת מעקות חדשים וקופינג אלומיניום שהם רכוש משותף.
5 התובעת טוענת כי גם אם היה ממש בטענה, הרי שסעיפים 5.15 ו-6.09 לתקנון מסמיכים את
6 הנציגות לבצע תיקונים גם בתוך תחומי הדירות. התובעת מוסיפה כי טענת הנתבעים לפיה עליהם
7 לשלם רק 36% מסך ההוצאות (יחס שטחם לכלל הבית המשותף) מתעלמת מכך שפרויקט
8 השיקום נעשה בחזיתות מעל פני הקרקע, ואילו יותר מ-6,000 מ"ר מהבית המשותף הם מרתפים
9 שבהם לא בוצעו עבודות. לפיכך, היחס האמיתי של דירות המגורים (4,699 מ"ר) לחלק הבית שבו
10 בוצעו העבודות (8,811.85 מ"ר) הוא כ-53.3%, הרבה מעבר ל-36% כפי שטוענים הנתבעים.
11 התובעת חוזרת ומדגישה כי הדרך הנכונה וההגיונית ביותר היא חלוקה בין אגפים כפי שבוצעה
12 בפועל, וכי גם החישוב החדש של הנתבעים עצמם (1,074 ש"ח למ"ר, שבתוספת מע"מ ודמי ניהול
13 יש להעמידו על סך 1,581 ש"ח למ"ר), מקפל בתוכו הודאה כי למעשה אף לשיטתם שילמו בחסר,
14 שכן סכום זה גבוה מה-849 ש"ח למ"ר ששילמו בפועל, ויש בו שינוי גרסה לאחר שהוכח כי
15 טענתם המקורית (849 ש"ח למ"ר) הופרכה.

דיון והכרעה

השאלות שבמחלוקת

16
17
18 26. תחילה אציין כי לא הייתה מחלוקת בין הצדדים באשר לנחיצות פרויקט השיקום נוכח מצבו
19 התחזוקתי של הבית המשותף (נספח 3 לתצהיר חן). כמו כן, אין מחלוקת בין הצדדים כי **בפועל**
20 הוצא על ידי הנציגות (באמצעות המלון) סך כולל של 16,008,376 ש"ח (ר' למשל תשובות מר
21 פריטש ומר הירש שו' 14-13 בעמ' 18, שו' 24-22 בעמ' 25 לפרוטוקול 18.12.2024).

22 27. לפיכך, השאלות שנותרו במחלוקת בין הצדדים ויש להכריע בהן בענייננו, הן כדלקמן:

23 א. האם חלוקת ההוצאות בין האגפים השונים כפי שנעשתה בפועל בוצעה כדין ובהתאם
24 להוראות התקנון המוסכם?

25 ב. האם יש להפחית מעלות הפרויקט סכומים בגין הוצאות שאינן נוגעות לפרויקט השיקום או
26 לרכוש המשותף, ובעיקר - האם יש להפחית את עלות העבודות שבוצעו במרפסות מגדל
27 השרון, כך שעלות הפרויקט תעמוד על סך של 14,247,586 ש"ח במקום 16,008,376 ש"ח?

28 ג. האם יש לחייב את הנתבעים בחלקם בעלות החלפת לוח החשמל?

29 28. להלן אדון בשאלות אלו כסדרן, אך תחילה אציג את התשתית הנורמטיבית הרלוונטית לענייננו.

המסגרת הנורמטיבית

30
31 29. סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**"), קובע כך:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/128/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 "בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף
2 ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת
3 דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור
4 השתתפות אחר; לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה
5 בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."
- 6 30. סעיף 61 לחוק המקרקעין קובע:
- 7 "בית משותף יתנהל על פי תקנון המסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם
8 וחובותיהם בקשר לבית המשותף"
- 9 31. כאמור, לבית המשותף דנן תקנון מוסכם אשר אושר לרישום ביום 10.8.1981 (לעיל ולהלן:
10 "התקנון המוסכם").
- 11 32. סעיף 1.04 לפרק הראשון - המבוא לתקנון המוסכם, קובע כדלקמן:
- 12 "הן מלון השרון והן המגדל נבנו ברמה גבוהה, תוך כוונה של בעליהם שהשירותים כמתואר
13 בתקנון זה ינתנו ויקוימו בהיקף מתאים וברמה גבוהה כפי שהשירותים ניתנו במשך כל השנים
14 ע"י מלוני השרון בע"מ תוך כדי הפעלת מלון השרון ומטבע הדברים טבעי שהם ימשיכו להינתן
15 ע"י חברת מלוני השרון בע"מ, לבית המשותף כולו."
- 16 33. הפרק השמיני לתקנון המוסכם שכותרתו – 'שירותים', קובע כך:
- 17 8.01 "שירותים" בתקנון זה, פירושם השירותים המפורטים בסעיף 8.05 להלן וכן כל שירות
18 אחר בקשר לדירות, לרכוש המשותף או לצמידויות המיוחדות ללא יוצא מן הכלל, המחויב לפי
19 החוק או המקובל לפי הנוהג או המתבקש מהיות הבית המשותף מלון ומלון דירות, בהתחשב
20 ברצון לקיים את הבית המשותף ברמת שרות גבוהה כזו המקובלת בבית מלון מדרגת מלון
21 השרון....
- 22 34. סעיף 8.02 לתקנון קובע כי: "בעלי הדירות יישאו בהוצאות הכרוכות בהספקת השירותים לבית
23 המשותף".
- 24 35. סעיף 8.03 לתקנון קובע את אופן חלוקת ההוצאות הכרוכות בהספקת השירותים בין בעלי
25 הדירות כדלקמן:
- 26 "8.03.1 במידת האפשר ובכפוף לאמור בסעיפים הקטנים להלן, תבדיל הנציגות בין הוצאות
27 לשירותים הניתנים למגדל לחוד, בהן ישאו בעלי הדירות שבתחום המגדל, ובין הוצאות
28 לשירותים הניתנים למלון השרון בלבד, בהן ישאו בעלי דירות מלון השרון בלבד, או בין הוצאות
29 לשירותים הניתנים באופן רגיל ברובן למגדל (כמו למשל המעליות המשמשות בעיקר את
30 המגדל שהנן רכוש משותף) בהן ישאו בעיקר בעלי הדירות שבתחום המגדל ובין הוצאות
31 לשירותים הניתנים כרגיל ברובם למלון השרון, בהן ישאו בעיקר בעלי הדירות שבתחום מלון



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/128/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

1 השרון. כן תבדיל הנציגות, במידת האפשר, בין שירותים הניתנים לדירה מסוימת או לדירות
2 מסוימות שבהם ישאו בעלי הדירה או הדירות המסוימות בלבד.

3 8.03.2 הוצאות לשירותים שאין אפשרות או שאין זה מעשי לדעת הנציגות להפרידן כלעיל ולו
4 גם בהערכה, או שאין זה צודק, להערכת הנציגות, להפרידן כלעיל – ישאו בהן בעלי הדירות
5 בהתאם לחלק היחסי ברכוש המשותף הצמוד בחלקים בלתי מסוימים לדירותיהם, אלא אם כן
6 החליטה הנציגות כי יהא זה צודק, מטעמים שינומקו בכתב, לקבוע יחס חלוקה אחר של
7 ההוצאות בין למקרה מסוים ובין לסוג של הוצאות.

8 8.03.3 ככל שיאפשר לבעלי הדירות להשתמש בדירות שאינם בבעלותם (כמו למשל בלובי) או
9 ברכוש הצמוד בצמידות מיוחדת לדירות אחרות (כמו למשל בגינה) ניתן יהיה לחייב את בעלי
10 הדירות, שאופשר להם השימוש כלעיל, לשאת בהוצאות השירותים בקשר לאותן דירות ו/או
11 בקשר לאותן צמידויות מיוחדות"

12 36. סעיף 8.05 לתקנון המוסכם קובע כך :

13 מבלי לפגוע בכלליות האמור בחוק או בתקנון זה, ומבלי לפגוע בכלליות השירותים שנהוג
14 לתיתם או שמן הראוי לתיתם או להנהיגם במלון ו/או במלון דירות ומבלי שהרשימה להלן
15 תיחשב ככוללת, הרי ששירותי הבית המשותף יוכלו לכלול:

16 (1) ניהול כללי של הבית המשותף כולל הנהלת חשבונות.

17 (2) אחזקה, תיקון וחיידוש.

18 (3) נקיון, טיפוח והשבחה.

19 (4) תאורה.

20 (5) שטיחים במסדרונות, במעברים ובחדרי המדרגות.

21 (6) קישוטי-פנים לשטחים המהווים רכוש משותף כללי או רכוש משותף הצמוד שצמידות
22 מיוחדת לאגף מסוים.

23 (7) מים קרים ו/או חמים.

24 (8) התקנת אינסטלציה ו/או מונים נפרדים לדירות – לחשמל, למים ו/או למיזוג אויר.

25 (9) חשמל וגנרטור.

26 (10) מזוג אויר.

27 (11) חמום.

28 (12) טלפון פנים וחוץ, שרותי מרכזית טלפון ומרכזנית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/128/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

1 (13) שרותי קשר, מכתבים ומסירת וקבלת מודעות וידיעות.

2 (14) גינון.

3 (15) חניה.

4 (16) מעליות.

5 (17) ביטוח.

6 (18) שמירה, שוער, חצרן.

7 (19) כל שירות אחר ו/או נוסף שהנציגות תחליט שמן הראוי שיסופק לטובת הבית המשותף או

8 לטובת חלק ממנו ובלבד שהוא מקובל או נהוג בהתחשב באופי המיוחד של הבית שהוא שילוב

9 של מלון ומלון דירות.

10 37. עיינו הראות כי התשתית הנורמטיבית החלה על המחלוקת דנן, מעוגנת הן בעקרון הכללי
11 שבחוק המקרקעין הקובע את חובתו של בעל דירה להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו
12 וניהולו של הרכוש המשותף והן בהוראות הספציפיות שבתקנון המוסכם. על פי התקנון המוסכם
13 בעלי הדירות בבית המשותף מחויבים לקיים את הבית המשותף ברמה גבוהה המתאימה למלון
14 ומלון דירות (סעיף 1.04 וסעיף 8.01), בעלי הדירות מחויבים לשאת בהוצאות הכרוכות בהספקת
15 השירותים מתוך רשימה המפורטת בתקנון (סעיפים 8.02 ו-8.05) וכן בכל שירות המתחייב
16 מאופיו המיוחד של הבית (סעיף 8.05(19)), כן נקבעו בתקנון עקרונות להפרדה בין הוצאות
17 לשירותים הניתנים לאגפיו השונים של הבית המשותף (סעיף 8.03). בהקשר זה, נקבע כי הוצאות
18 לשירותים שאין אפשרות או שאין זה מעשי לדעת הנציגות להפרידן יישאו בהן בעלי הדירות
19 בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף הצמוד בחלקים בלתי מסוימים לדירותיהם, אלא אם
20 כן החליטה הנציגות כי יהא זה צודק מטעמים שינומקו בכתב לקבוע יחס חלוקה אחר של
21 ההוצאות בין למקרה מסוים ובין לסוג הוצאות מסוים (סעיף 8.03.02).

22 מן הכלל אל הפרט

23 טענת ה-36%, והאם חלוקת הוצאות פרויקט השיקום בין האגפים נעשתה כדין?

24 38. כאמור לעיל, הנתבעים טוענים כי שיקום חזיתות הבית המשותף אינו "שירות" המסופק לאגף
25 מסוים יותר מאחר ולכן יש לחלק את העלויות לפי חלקם היחסי של בעלי הדירות בבית המשותף
26 ברכוש המשותף (36%) ולא כפי שנקבע בפועל (61.7%).

27 לאחר עיון בטענות ובראיות סבורני כי דין טענתם 'העקרונית' של הנתבעים להידחות. ואנמק.

28 39. ראשית, כאמור, מלשון סעיף 8.03.1 לתקנון עולה כי על הנציגות להבדיל, במידת האפשר, בין
29 הוצאות עבור שירותים שמיועדים באופן מובחן או ברגיל למגדל השרון שבהן יישאו בעלי דירות
30 המגורים במגדל השרון, לבין שירותים שמיועדים באופן מובחן או ברגיל למלון השרון שבהן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/128/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 יישאו בעלי הדירות במלון השרון. אין מחלוקת בין הצדדים כי הרשימה המפורטת בהגדרת
2 "שירותים" שבתקנון כוללת, בין היתר, גם עבודות "אחזקה, תיקון וחיזוק" (ר' סעיף 8.05 (2)
3 לתקנון המתייחס ל"שירותי הבית המשותף"), וברי כי פרויקט השיקום עונה על הגדרה זו.
- 4 40. בענייננו, העיד מר חן מטעם הנציגות וכן המהנדס שָׁלֹו (תצהיר שלו, סעי' 21) כי לצורך ביצוע
5 פרויקט השיקום חולק מבנה הבית המשותף לשלושה אגפים שונים: אגף A הוא המבנה הדרומי
6 בחלקת הבית המשותף, אגף B הוא האגף שבו מצוי מגדל השרון ובו ממוקמות רוב דירות
7 המגורים, ואגף C המכונה בתקנון 'אגף השרון', שבו ממוקמים הלובי של המלון חדרי מלון
8 ומתקנים נוספים והוא נמצא בבעלות המלון בלבד. מר חן העיד כי למעט תיקון נקודתי באגף A
9 שהוגדר כמבנה לשימור ובענייני הוחלט שלא לבצע את הפרויקט, פרויקט השיקום בוצע כולו
10 באגפים B ו-C בלבד וכי בעלי הדירות באגף A לא התבקשו לשאת בעלות הפרויקט (תצהיר חן,
11 סעי' 33-35).
- 12 41. על פי הראיות שהוצגו לפניי, בוצעה הבחנה בין האגפים במטרה לעמוד בדרישת סעיף 8.3.01
13 לתקנון וזאת כדי לייחס את ההוצאות במידת האפשר לכל אגף, כך שכל אגף יישא בעלויות
14 השיקום שבוצעו בחלקו. כך, להסכם שנכרת עם הקבלן אמית הנדסה כחול לבן בע"מ צורפו כתבי
15 כמויות נפרדים לכל אגף (נספח 4 לתצהיר שלו – "בנין A – מבנה לשימור" "בנין B – מגדל",
16 "בנין C – מבנה לובי") ובתום הפרויקט הוצאו שני חשבונות סופיים ונפרדים לכל אגף, חשבון
17 לאגף B בסך של 8,971,669 ש"ח (לפני מע"מ) (נספח 10 לתצהיר שלו), וחשבון סופי לאגף C בסך
18 כולל של 5,606,932 ש"ח (לפני מע"מ) (מוצג ת/2). לתצהירו של מר חן צורף תחשיב (נספח 21),
19 שלפיו העלות הישירה של העבודות בפרויקט השיקום הן באגף B 9,105,867 ש"ח (לפני מע"מ)
20 ובאגף C הן 5,644,144 ש"ח (לפני מע"מ). בנוסף, נוספו עלויות עקיפות של הפרויקט (פיקוח,
21 מדידה, עלויות משפטיות וכיו"ב) בסך של 775,792 ש"ח לאגף B ו-482,573 ש"ח לאגף C. קרי,
22 בסופו של יום הסתכמה עלות הפרויקט בכללותו בסך של 16,008,376 ש"ח מתוכם סך של
23 9,249,973 ש"ח (לפני מע"מ) הוצאות המשיכות לאגף B (זאת לאחר הפחתת עלות השיפוץ של
24 קומת המזנין וקומות 15 ו-16 במגדל השרון וייחוס רק חלק ממנו לאגף B) וסך של 6,126,717
25 ש"ח (לפני מע"מ) הוצאות המשיכות לאגף C. קרי, אגף B נשא ב- 61.7% מעלויות הפרויקט,
26 ואילו אגף C נשא בסך של 38.3% מעלות הפרויקט. יוצא אפוא שסך חלקו של אגף B בפרויקט
27 הוא 9,249,973 ש"ח אותם יש לחלק בסך של 4,699 מ"ר של שטחי דירות המגורים באגף B (5,393
28 מ"ר שטח הדירות הכולל בבית המשותף בהפחתה של 694 מ"ר שטח דירות המגורים המצויים
29 באגף A). על פי תחשיב חן נוסף לסכום הנ"ל מע"מ בשיעור שהיה נהוג באותה עת (17%) ודמי
30 ניהול מופחתים בשיעור של 7.5% (במקום שיעור של 15% כקבוע בסעיף 5.14 בתקנון), ומכאן
31 התוצאה היא שחלוקת הסכום הנ"ל בשטח הכולל של דירות המגורים מביאנו ל-2,476 ש"ח למ"ר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/128/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

1 11,634,724 ש"ח עלות הפרויקט כולל מע"מ ודמי ניהול לחלק ב- 4,699 מ"ר שטח דירות
2 (המגורים).

3 42. עוד קודם לעריכת תחשיבו הסופי של מר חן כמוזכר לעיל, הוצגו לפני במסגרת תצהירו של מהנדס
4 שָׁלוֹ ראיות רבות ומפורטות - אשר לא נסתרו ולא נעשה ניסיון לסתור אותן, **למעט בנוגע**
5 **להוצאות ספציפיות שבהן אדון בהמשך**, המעידות על היקף העבודות שהתבצעו במסגרת פרויקט
6 השיקום, לרבות סיכומי דוחות מטעם חברת הפיקוח, יומני עבודה של הקבלן המבצע אמית
7 הנדסה, אישור גמר ביצוע של העבודות בפרויקט וכן חשבון סופי של הקבלן המבצע (תצהיר שלו,
8 סעיפים 23-28, נספחים 7-10). עוד הוצגו לפני במסגרת תצהיר חן כרטסות מפורטות וקבלות,
9 המעידות על כלל ההוצאות בפרויקט ושולמו על ידי המלון כמימון ביניים (תצהיר חן, סעיפים
10 33-51, נספח 20). גרסתו של חן הנתמכת במסמכים הנ"ל אף היא לא נסתרה על ידי הנתבעים -
11 **למעט בנוגע להוצאות ספציפיות שבהן אדון בהמשך**.

12 43. למעשה, בסיכומיהם (ראה בסעיף 7) מודים הנתבעים ומאשרים כי **עיקרון** של העבודות במסגרת
13 פרויקט שיקום החזיתות בוצעו **באגף 'מגדל השרון'** (ר' גם המדידות המוסכמות של שטחי
14 המעטפת בשני האגפים - מוצגים ת/2 ו-ת/3), אלא, שלשיטתם, העובדה שההיקף הכספי של
15 העבודות היה גבוה יותר בקירות החיצוניים שעוטפים את 'אגף המגדל' לא הופך את בעלי הדירות
16 באגף הנ"ל לנהנים העיקריים מ'שירות' זה, שכן שיקום החזיתות הוא בגדר אינטרס של המלון
17 להשאת רווחיו ולכן לא היה מקום להבחין בין האגפים ולהטיל על אגף מגדל השרון נטל תשלום
18 החורג מחלקם היחסי ברכוש המשותף. סבורני כי דין טענת הנתבעים להידחות, וזאת ממספר
19 טעמים: **האחד**, במישור הדיוני הטענה כי כל שיטת החלוקה בין האגפים שגויה ועומדת בניגוד
20 לתקנון נטענה, **לראשונה**, רק בסיכומי הנתבעים, באופן המהווה הרחבת חזית אסורה; **השני**,
21 טענה זו חותרת במפורש תחת עקרון הפרדת ההוצאות הקבוע בתקנון המוסכם וההיגיון העומד
22 מאחוריו שלפיו חלוקת ההוצאות בין האגפים תהיה במידת האפשר לאגף שמקבל את השירות
23 הרלוונטי. בענייננו, אין חולק שעבודות שיקום החזיתות בוצעו ברובן במגדל (אגף B) והעלות
24 הישירה התמקדה באגף זה. לטעמי, זהו המצב שבו סעיף 8.03.1 מורה על הבחנה וייחוס השירות
25 שניתן "ברובו" לאגף אחד. אילו היה ממש בטיעון הנתבעים, אזי גם ההוצאות לאחזקת המעליות
26 - שאמנם משרתות רק את המגדל אך משפרות את יוקרתו ואת ערכו של הבית ובכך משרתות את
27 'אינטרס המלון', לא היו צריכות להיות מוטלות על בעלי הדירות באגף מגדל השרון אלא על כל
28 בעלי הדירות, לפי השיטה היחסית. אלא שהתקנון, כאמור, קבע אחרת. ועל כן התוצאה של
29 קבלת טענות הנתבעים תרוקן מתוכן את עקרון הפרדת ההוצאות הקבוע בתקנון ותסתור את
30 ההיגיון והתכלית העומדים מאחוריו; **השלישי**, אין כל אינדיקציה בראיות כי טענת הנתבעים
31 בדבר חלוקת ההוצאות (**טענת ה-36%**) עלתה מצדם 'בזמן אמת'. בגרסת הנתבעים כפי שהובאה
32 בתצהירי העדות הראשית מטעמם נטען כי 'סוכם' שבעלי הדירות הפרטיים ישלמו סך של 849
33 ש"ח למ"ר כפול שטח הדירה כסכום 'פיקס', קבוע וסופי, עבור השתתפותם בעלות פרויקט



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/128/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

השיקום (ראה סעיפים 9 ו-16 לתצהיר פריטש, סעיף 16 לתצהיר הירש, נספח 21), כלומר, 'בזמן
אמת' הנתבעים הכירו בלגיטימיות של אופן חלוקת ההוצאות בין האגפים, אלא שחלקו על
הסכום המדויק הנגזר ממנו.

44. שנית, כעולה מהראיות שהוצגו לפניי, עלויותיו הסופיות של הפרויקט וכן חלוקת ההוצאות בין
האגפים אושרו באסיפה הכללית של בעלי הדירות מיום 1.3.2022 (נספח 19 לתצהיר חן, נספח 11
לתצהיר שלו). באסיפה זו - שבה נכחו הנתבעים, הוסבר על ידי סמנכ"ל הכספים של המלון מר
סמוכה, פירוט העלויות וההוצאות של פרויקט השיקום, בסיום דבריו ציין מר סמוכה כדלקמן
(עמ' 12 לפרוטוקול האסיפה מיום 1.3.2022): **"בסוף אנחנו מקבלים שסך הכל העלות שנופלת
על בעלי הדירות כמעט 9 ורבע מיליון ש"ח מחולק לסך הכל המטרה של בעלי הדירות, כולל
המרפסות, 4,699 מ"ר סך הכל והעלות לכל דירה לפני העמסת מע"מ ולפני העמסה של דמי
ניהול, למ"ר אחד 1,968.5 ש"ח".** בתום אסיפה זו סיכם מר גארי קומינס מנכ"ל המלון ויו"ר
האסיפה כך (בעמ' 26): **"אנחנו נצביע עכשיו על אישור עלויות הפרויקט כפי שהוצגו ופורטו על
ידי החשב וכן על אופן חלוקתו בין בעלי היחידות בבניין המגדל על פי חלקו של כל בעל דירה.
נערכה הצבעה לאישור ההצעה, ברוב קולות הוחלט לאשר את העלות הכוללת של הפרוייקט
ואופן חלוקתו בין בעלי היחידות כפי שהוצגו על ידי החשב, ובהתאם לכך ישלח חשבון סופי
לבעלי הדירות לתשלום היתרה".** כעולה מהפרוטוקול, האספה קיימה הצבעה, וניתנה הסכמת
בעלי הדירות לתחשיב זה. עוד עולה מהפרוטוקול כי הנתבעים אמנם העלו טענות בנוגע לאיכות
הביצוע של פרויקט (בעמ' 16 ו-17) וביחס לנושאים נוספים הקשורים לפרויקט, אולם לא טענו
דבר וחצי דבר ביחס לאופן החלוקה בין האגפים, כך שאין לפניי כל תיעוד להתנגדות לחלוקה זו
'בזמן אמת' במהלך האסיפה (בעדותו טען הירש כי בניגוד לרשום בפרוטוקול 'אינו זוכר' שנכח
באסיפה זו, שוי' 1 בעמ' 26 לפרוטוקול 8.12.2024). זאת ועוד, הנתבעים גם לא נקטו כל פעולה
בקשר עם ההחלטה, שלכאורה, ולשיטתם, עומדת בסתירה לתקנון ולדין, שכן הנתבעים לא פנו
בתביעה מתאימה למפקח על רישום מקרקעין לביטול החלטת אסיפת בעלי הדירות. התנהלות
שכזו, שבה הנתבעים ממשיכים "בשלהם", פועלים בניגוד להחלטת האסיפה הכללית, ומעוררים
את טענותיהם רק לאחר הגשת התביעה נגדם, איננה ראויה, שכן כל עוד לא נקבע אחרת על בעל
דירה לציית להחלטת האסיפה הכללית.

45. שלישית, לאמור יש להוסיף כי אין חולק שכל בעלי הדירות הפרטיות בבית המשותף, למעט
הנתבעים, שילמו את מלוא חובם על פי החלוקה שנקבעה. בפסיקה נקבע ובאופן עקבי כי ביצוע
התשלום של מרבית בעלי הדירות מהווה "אישור בדיעבד" של ההחלטה, אפילו נפלו בה פגמים
פורמאליים (ע"א (ת"א) 1350/06 דן סלע נכסים (1996) בע"מ נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ, פורסם
בנבו, 7.11.2006; ע"א (ת"א) 3977/07 עיזבון המנוח רפאל אלואשווילי נ' נציגות הבית מרח' בזל
33 תל אביב (פורסם בנבו, 20.6.2010). בהקשר זה, טוענים הנתבעים כי התשלום שבוצע על ידי
יתר בעלי הדירות מעבר לחלקם היחסי ברכוש המשותף אינו בגדר אשרור בדיעבד המחייב אותם,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/128/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

1 שכן מדובר בחיוב שאינו כדין העומד בסתירה לתקנון המוסכם. איני מקל ראש בטענה זו, אך
2 אינני סבור שדי בה הטות את הכף לטובת הנתבעים. כפי שציינתי לעיל, עקרון הפרדת ההוצאות
3 הקבוע בתקנון המוסכם מסמך ובוודאי מאפשר לנציגות לערוך הבחנה בחלוקת ההוצאות כך
4 שהוצאות עבור שירות שמסופק לאגף מסוים ישולמו על ידי בעלי הדירות באותו אגף ולא על פי
5 שיטת יחס השטחים. כפי שהובהר לעיל, מצאתי כי חלוקת ההוצאות בין האגפים בענייננו אינה
6 סותרת את הוראות סעיף 8.03.01 לתקנון המוסכם, אלא ההפך - עולה בקנה אחד איתו. בנסיבות
7 אלה, אישור התשלום על ידי כל בעלי הדירות מהווה, לדעתי, תימוכין נוספים לתוקפה המחייב
8 של החלטת אסיפת בעלי הדירות כלפי הנתבעים בדבר אופן חלוקת ההוצאות.

9 46. רביעית, מצאתי לדחות את טענת הנתבעים לפיה הנציגות הפרה את הוראות סעיף 8.03.2 לתקנון,
10 שכן לא נימקה בכתב את אופן חלוקת ההוצאות ולא קיבלה החלטה פורמלית בנושא. מעיון
11 בסעיף 8.03.2 לתקנון המוסכם עולה כי חובת הנציגות לנמק בכתב חלה רק במקרה שבו הנציגות
12 מחליטה "לקבוע יחס חלוקה אחר" מהחלוקה לפי יחס דירות/רכוש משותף, וזאת במקרה שבו
13 "אין אפשרות או שאין זה מעשי... או שאין זה צודק... להפריד" את ההוצאות בין האגפים.
14 אולם כאשר הנציגות מבחינה "במדת האפשר" בין הוצאות לשירותים הניתנים למגדל לבין אלה
15 הניתנים למלון (כלשון סעיף 8.03.1 לתקנון המוסכם), אין חובה לנמק זאת בכתב. החובה לנמק
16 בכתב חלה רק כאשר אי אפשר להפריד את ההוצאות ובכל זאת הנציגות מחליטה על "יחס
17 חלוקה אחר" שלא לפי יחס שטחים. בענייננו, הנציגות הבחינה בין האגפים "במדת האפשר",
18 כנדרש בסעיף 8.03.1. לכן, לא הייתה חובה לנמק זאת בכתב על פי סעיף 8.03.2. ממילא, מאחר
19 שפגם של העדר הנמקה בכתב הוא פגם פרוצדורלי גרידא, גם הנתבעים מודים (סעיף 9
20 לסיכומים) כי אישור אסיפת בעלי הדירות ויותר מכך - ביצוע התשלום על ידי בעלי הדירות,
21 מרפא פגמים פרוצדורליים בהתנהלות נציגות, ככל שנמצאו כאלה. כאמור לעיל, אין חולק כי
22 ההחלטה בדבר חלוקת עלויות פרויקט השיקום בין האגפים אושרה באסיפה הכללית, וכל בעלי
23 הדירות למעט הנתבעים שילמו את חלקם בהתאם לחלוקה זו. משכך, גם אם הייתי מקבל את
24 טענת הנתבעים לפגם בהיעדר הנמקה בכתב, הרי שפגם זה נרפא עם אישור החלוקה באסיפת
25 בעלי הדירות.

26 47. לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את טענות הנתבעים וקובע כי החלוקה שנעשתה בין האגפים
27 בוצעה כדין, ועומדת בהוראות התקנון המוסכם.

28 האם יש להפחית הוצאות שאינן נוגעות לפרויקט השיקום?

29 48. הנתבעים טוענים כי יש להפחית מעלות הפרויקט סכומים בגין הוצאות שאינן נוגעות לפרויקט
30 השיקום או לעבודות הקשורות ברכוש המשותף, כך שמתוך הסך של 16,008,376 ש"ח יש
31 להפחית 1,760,790 ש"ח, ובכך להעמיד את עלות פרויקט השיקום על סך של 14,247,586 ש"ח
32 (סעיף 15 לסיכומים). להלן, אבחן כל רכיב בנפרד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/128/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

49. **תשלום למנהל הפרויקט - הנתבעים טוענים כי כ-200,000 ש"ח מתוך כלל התשלומים בסך של**
1,021,225 ש"ח, למנהל הפרויקט, מהנדס שָׁלֹ, שולמו בגין עבודה שאינה קשורה לפרויקט
השיקום. בהקשר זה הדין עם הנתבעים. בחקירתו הנגדית עומת מנהל הפרויקט עם חשבונית
בסך של 195,000 ש"ח לפני מע"מ שבשורת הפירוט נרשם בה "בגין ייעוץ פרויקט מלון השרון
הרצליה" (עמ' 354, נספח 20 לתצהיר חן) ואישר כי מדובר בתשלום שאינו קשור לפרויקט שיפוץ
החזיתות אלא עבור "מחקר שלא קשור לשיפוץ" שעניינו ב-"השגת זכויות...רצו לעשות תמ"א
38 בבניין, רצו כל מיני מחשבות להרחיב את המלון" (שו' 34-44 בעמ' 2 לפרוטוקול 18.11.2024).
לפיכך, יש להפחית מסכום הפרויקט סך של 195,000 ש"ח (לפני מע"מ) בגין תשלומים למהנדס
שָׁלֹ, אשר הועמסו על פרויקט השיקום ואינם קשורים לפרויקט.
50. **תשלום למשרד עורכי הדין - הנתבעים מפנים לשתי חשבוניות ששולמו למשרד עורכי הדין "יגאל**
ארנון ושות'", האחת, מיום 26.3.2019 על סך 50,000 ש"ח (לפני מע"מ) והשניה, מיום 10.4.2019
על סך 50,000 ש"ח (לפני מע"מ) (עמ' 418-419, נספח 20 לתצהיר חן) עבור "טיפול שוטף"
לתקופה שמיום 1.1.2018 ועד 31.12.2018. לטענת הנתבעים תשלומים אלו אינם קשורים
לפרויקט השיקום. יש לציין כי בתחשיב חן (נספח 21 לתצהיר) צוין בעלויות העקיפות להעמסה
כי התשלום למשרד עורכי הדין עבור הכנת החוזה עומד על סך של 100,000 ש"ח, אולם אין
בחומר הראיות מסמך פירוט הנלווה לחשבוניות הנ"ל אשר מצביע על כך שמדובר בתשלום עבור
ליווי משפטי לפרויקט. כשנשאל על כך מר חן בחקירתו הנגדית הבהיר כי העבודה מול משרד
עורכי הדין היא גם בריטיינר וגם לפי פרויקטים מיוחדים. בהמשך נשאל: "ש. אני לא ראיתי
שהפרויקטים האלה עברו טיפול מיוחד, רשום טיפול שוטף, ת: על הטיפול השוטף אנחנו
משלמים תשלום נפרד. ש: אבל רשום טיפול שוטף. ת: אז רשום" (שו' 30-35 בעמ' 14
לפרוטוקול 18.11.2024). כלומר, מר חן לא סיפק כל הסבר מדוע חשבוניות שסווגו כטיפול שוטף
אשר ניתן לחברת מלוני השרון למשך שנה שלמה, נכללו כהוצאה במסגרת הליווי המשפטי של
פרויקט השיקום בלבד. אני נכון להניח כי פרויקט השיקום נזקק לליווי משפטי כלשהו, אולם
בהעדר ראיות ברורות להפרדה בין הוצאות עבור טיפול משפטי שוטף כולל שניתן למלון בשנת
2018 לבין הוצאות עבור טיפול משפטי ספציפי שהוא חלק מהותי ובלתי נפרד מפרויקט השיקום
(הכנת חוזים וכו'), לא הוכח כי הוצאות הטיפול המשפטי הקשורות לפרויקט עומדות על סך של
100,000 ש"ח (לפני מע"מ) כנטען, ולפיכך מצאתי להפחית הוצאות אלו מעלות פרויקט השיקום.
51. **עבודות ברכוש פרטי - הפחתת עבודות שבוצעו במרפסות 'מגדל השרון' בסך 1,443,790 ש"ח.**
למעשה, זוהי טענתם המרכזית של הנתבעים. לשיטת הנתבעים, במסגרת פרויקט השיקום בוצעו
עבודות שאינן ברכוש משותף אלא ברכוש פרטי – מרפסות הדירות במגדל השרון. הנתבעים
סבורים כי מאחר שאין בסמכות הנציגות לבצע עבודות אלה, ממילא אין לחייב את הנתבעים
לשאת בתשלומים בגינם. הנתבעים ציינו כי מתוך 1,911,130 ש"ח ששולמו בגין העבודות שבוצעו
במרפסות, רק סך של 467,340 ש"ח מתוכן נוגעות לעבודות ברכוש משותף, קרי, עבודות שבוצעו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/128/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 בחלק החיצוני של קירות המרפסות, ומכאן שיש להפחית את היתרה בסך של 1,443,790 ש"ח
- 2 שבוצעו ברכוש פרטי וכן בחזיתות הפנימיות של המרפסות.
- 3 52. אקדים ואומר כי מצאתי לקבל באופן חלקי את טענת הנתבעים ולהפחית סך של 454,518 ש"ח
- 4 בגין העבודות שבוצעו במרפסות.
- 5 53. כנקודת מוצא לדיון אציין כי אין מחלוקת בין הצדדים כי עלות העבודות במרפסות עומדת על
- 6 הסך של 1,911,130 ש"ח (לפני מע"מ) (סעיף 32 לסיכומי התובעת, סעיף 14 לסיכומי הנתבעים).
- 7 עוד אין מחלוקת בין הצדדים כי עבודות שבוצעו בחזית החיצונית של קירות המרפסות - **כולל**
- 8 **אלו הפונות אל המרפסות עצמן** - הן עבודות ברכוש משותף שעל הנתבעים לשאת בעלותן (סיכומי
- 9 הנתבעים, סעיף 14). המחלוקת מתמקדת אפוא בשני נושאים: בעבודות שבוצעו בחלקים
- 10 הפנימיים של הקירות החיצוניים התוחמים את המרפסות ופונים למרפסות עצמן, שלטענת
- 11 הנתבעים הם אינם חייבים לשאת בעלותן בהתבסס על פסק הדין בעניין המפקח על המקרקעין
- 12 (רח" 452/18 **דרכלר נ' נבו ואח'** (פורסם בנבו, 27.4.2020) וכן בעבודות בחלקם הפנימי של
- 13 המרפסות כגון פירוק והרכבת ויטרינות, ומעקות זכוכית במרפסות (פרק 12, נספח 10 לתצהיר
- 14 שלו), וכן בעבודות הכלולות בטבלה המצורפת לחוות דעת גולדקלג.
- 15 54. עוד אציין כי במישור העקרוני, אין מקום להפריד בין עבודות התאמת החזית החיצונית של
- 16 המרפסות הצמודות ליחידות מסוימות לבין עבודות השיפוץ הכלליות שבוצעו בחזית הבית
- 17 המשותף, בעיקר במגדל השרון (אגף B בפריקט) שבו מצויות המרפסות הרלוונטיות. עבודות
- 18 שיפוץ בחזית החיצונית של הבניין, לרבות אלו הנוגעות למרפסות, צריכות להיעשות בצורה
- 19 אחידה וכוללת על מנת לשמור על מראה אחיד ותקין של החזית. בלתי מתקבל על הדעת בעיני
- 20 שכל בעל דירה ישפץ במועד שיבחר ובאופן שיבחר את החזית החיצונית של המרפסת הצמודה
- 21 ליחידתו, שכן הדבר יפגע במראה האחיד של הבית המשותף ועלול ליצור פסיפס של סגנונות,
- 22 צבעים וחומרים שונים. המרפסות הן רכיב מהותי מחזות הבית, ויש צורך לשמרן על אחידותן
- 23 ותקינותן. משכך, טוב וראוי ששיפוץ החזית החיצונית של המרפסות נעשה על ידי הנציגות כחלק
- 24 מפרויקט השיקום הכללי של חזית בית המשותף ובאופן שוויוני ואחיד (לגישה דומה ר' למשל
- 25 המפקח על המקרקעין (נת' 280/20 **נציגות הבית המשותף ברח' טשרניחובסקי 21, נתניה נ'**
- 26 **ונגר בלה יפה**, פורסם בנבו 23.3.2020). אולם, נכון להשית רק חלק מעלות עבודה זו על הנתבעים,
- 27 כפי שיפורט בהמשך.
- 28 55. כאמור, הנתבעים הפנו בסיכומיהם לפרק 12, חשבון סופי לקבלן, נספח 10 לתצהיר שלו, וטענו
- 29 כי אין לחייבם בעלויות העבודות המפורטות בסעיפים אלו אשר מסתכמות בסך של 976,450
- 30 ש"ח. ברם, מעיון בפרק זה עולה כי חלקו הארי והרכיבים המשמעותיים ביותר בו מבחינה כספית
- 31 - בסכום מצטבר כולל של 896,450 ש"ח, עניינם בעבודות שהן או במובהק קשורות לחזית
- 32 החיצונית של המרפסות, והן חלק בלתי נפרד מפרויקט שיקום החזיתות, קרי פרוק והתקנת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/128/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מעקות אלומיניום במרפסות (סעיפים 12.01.010 ו-12.01.020 ור' דברי המומחה גולדקלג
בחקירתו בשו' 11 בעמ' 8 פרוטוקול 8.12.2024), או עבודות שהן ברכוש המשותף – ביצוע קופינג
(נדבכי ראש) ואפי מים (סעיפים 12.01.070 ו-12.070.080) לעניין סיווג קופינג כרכוש משותף ר'
ת"א 649/95 (מחוזי י-ם) אלוני ואח' נ' יפת השמש חברה לבניין והשקעות בע"מ (פורסם בנבו,
14.4.2004); ת"א 11597-07-20 (חיפה) נציגות בעלי הדירות בנין נ' י.ד. טקטוניק השקעות
(2014) בע"מ (פורסם בנבו, 27.11.2024). למעשה, רק שני רכיבים מתוך פרק 12 הם עבודות שניתן
לסווגן כעבודות ברכוש פרטי, המדובר בפרוק והקמת ויטרינות (סעיפים 12.01.040 ו-12.01.050)
בסכום כולל של 80,000 ש"ח.

56. זאת ועוד, מעיון בטבלה שצורפה לחוות דעת גולדקלג אשר ניתחה את החשבון הסופי של מהנדס
שָׁלּו (נספח 10 לתצהירו) נוכחתי כי קיימים סעיפי הוצאות עבור עבודות מסוימות שבוצעו בחלק
הפרטי של המרפסות, ואשר אין לחייב בהן את הנתבעים. המדובר בסעיף 05.01.010 (איטום
מרפסות) בסך של 25,200 ש"ח; סעיף 08.01.010 (החלפת גופי תאורה במרפסות) בסך של 36,400
ש"ח; סעיף 10.01.030 (ריצוף מרפסות דיירים) בסך של 39,000 ש"ח; סעיף 99.01.031 (שיוף
שפכטל ותיקונים תקרת מרפסות) בסך של 100,080 ש"ח; סעיף 99.01.036 (פאנלים שיש
במרפסות) בסך של 154,638 ש"ח וסעיף 99.01.037 (הגבהת מעקה בטון במרפסות ל-1.05 מ') בסך
של 19,200 ש"ח. אשר לסעיף 39.01.070 (ביצוע הגנות כולל יריעות שילוט פירוק וניקיון) בסך של
120,000 ש"ח, מצאתי כי לא ניתן לשייך הוצאה זו רק לעבודות בחלק הפנימי של המרפסות,
משום שנוכח אופייה היא קשורה למכלול העבודות שבוצעו במרפסות כולל בחזית החיצונית,
אשר לסעיפים 10.01.060 (חיפוי נדבכי ראש) בסך של 273,668 ש"ח, וסעיפים 99.01.032,
99.01.033 (קופינג אבן ואפי מים) בסך כולל של 69,949 ש"ח, מצאתי, כאמור, כי אלו עבודות
שבוצעו ברכוש משותף ולפיכך גם אם בוצעו במרפסות או מתוכן לא ניתן לסווגן כעבודות ברכוש
פרטי.

57. בהקשר זה, מצאתי לדחות את טענת הנציגות שלפיה ניתן על סמך הוראות סעיף 5.15 וסעיף 6.09
לתקנון המוסכם לחייב את הנתבעים בגין עבודות שבוצעו במרפסות הפרטיות של בעלי דירות
אחרים. מקובלת עלי עמדת הנתבעים בסיכומיהם כי סעיף 5.15 אינו רלוונטי למקרה שלפניי,
אלא למקרה שבו הנציגות דורשת מבעל דירה לבצע בעצמו עבודות אחזקה ותיקון ברכושו
הפרטי, בעל הדירה מסרב לכך, והנציגות נאלצת לבצע עבודות אלו בעצמה, ובמקרה כזה - זכאית
הנציגות להחזר מבעל הדירה עבור ביצוע עבודות התיקון. פשיטא כי זהו לא המקרה שלפניי. גם
סעיף 6.09 לתקנון המוסכם אינו רלוונטי לענייננו. לפי סעיף זה, הנציגות רשאית לאפשר כניסה
לדירה פרטית (בתיאום עם בעל הדירה) לשם ביצוע עבודות אחזקה ותיקון של רכוש משותף
המצוי בדירה הפרטית וזאת לשם מניעת נזק. מדובר בסיטואציה שונה מענייננו, והסעיף אינו
יכול לשמש כבסיס לחיוב הנתבעים בעבודות שבוצעו ברכוש הפרטי של בעלי דירות אחרים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/128/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

58. לפיכך, יש להפחית מסכום הפרויקט גם את הסך של 454,518 ש"ח בגין עבודות ברכוש פרטי אשר הועמסו על פרויקט השיקום ואינן קשורות לרכוש המשותף או לשמירה על חזית חיצונית אחידה של הבית המשותף.
59. הנתבעים טוענים בנוסף שיש להפחית מעלות הפרויקט סך של 467,340 ש"ח. לטענתם, מתוך 934,680 ש"ח ששולמו בגין עבודות במרפסות, מחצית מהסכום מתייחס לעבודות בחלקים הפנימיים של קירות המרפסות, שאינם רכוש משותף. אלא שלא הוכח לפניי שיעורן המדויק של עלויות אלו. למעשה, טענת הנתבעים להפחתה ביחס לרכיב זה, מבוססת על הערכות כלליות ואומדנות שאינן נתמכות בראיות ברורות. וכך כתבו הנתבעים בסיכומיהם: **"כיוון שהדעת נותנת כי עבודות בטון, טיח, צבע, איטום, אלומיניום וקופינג מתפרסות על שטח זהה בצד החיצוני ובצד הפנימי של חזית המרפסות, רק מחצית מיתרת עלויות העבודה במרפסות – 467,340 ש"ח מתייחסות לרכוש משותף וניתנות להשתה על הנתבעים, לפי חלקם היחסי"** (סעיף 14). כפי שנקבע בפסיקה, נטל השכנוע להוכחת טענה מסוימת מוטל על הצד שהטענה מקדמת את עניינו במשפט, לכן כאשר מדובר בעובדה חיובית שנדרש נתבע להוכיחה, כבעניינו - עלות העבודות בחלק הפנימי של המרפסות - נטל השכנוע עובר לכתפי הנתבע (ר' רע"א 296/11 נג'אר נ' עליאן (פורסם בנבו, 23.2.2012). בכל הכבוד, על סמך השערה בלבד ובהיעדר תחשיב המפרט סעיפים ספציפיים במסגרת החשבון הסופי של הפרויקט אותם יש להפחית, לא ניתן להוכיח את טענות הנתבעים בדבר הפחתת הסכום בשיעור הנטען.
60. בהקשר זה אעיר כי טענות הנתבעים נגד חיובם בתשלום, הן לאורך ההליך דנן ו'בזמן אמת' לקו בעמימות, בחוסר מיקוד ובחוסר קוהרנטיות, דבר שהקשה לבור את המוץ מהתבן ולהתמקד בעיקר. כך, תחילה טענו הנתבעים שיש לחייבם בעלות סופית וקבועה של 849 ש"ח למ"ר, ולא מעבר ('הערכה פאושלית' כלשון פריטש בשו' 27 בעמ' 16 לפרוטוקול 8.12.2024), בהמשך עדותו הסתייג פריטש מהסכום 849 ש"ח למ"ר וציין כי מדובר ב'טעות בהגדרה' (שו' 28 בעמ' 19 לפרוטוקול 8.12.2024). בחוות דעת גולדקלנג מטעם הנתבעים (עמ' 24) נטען כי עלות ההשתתפות למ"ר היא 925 ש"ח (לפני מע"מ ודמי ניהול), בעוד שבחקירתו הנגדית אישר גולדקלנג כי העלות האמיתית לאחר טיוב נתונים (שטחם הנכון של הדירות באגף B) היא 1,245 ש"ח למ"ר (שו' 26-24 בעמ' 7 לפרוטוקול 8.12.2024) ואילו בסיכומים מטעמם נטען לדרך חישוב אחרת, מבלי להבהיר את הזיקה בינה לבין תחשיביהם הקודמים, שלפיה יתרת חובם עומדת על סך 7,459.47 ש"ח עבור משפחת הירש ו-11,297.48 ש"ח עבור משפחת פריטש, בתוספת מע"מ ודמי ניהול בשיעור 7.5% (סע' 15). בנוסף, גם טענת ה-36% כבסיס לחלוקת ההוצאות בין האגפים לא עלתה על ידי הנתבעים 'בזמן אמת', לא בכתב ההגנה המתוקן (ר' בסעיפים 28-29), ולמעשה, עלתה לראשונה רק בסיכומים. כך גם לגבי הטענה שיש להפחית את היקף העבודות ביחס לחלקיהם הפנימיים של הקירות החיצוניים במרפסות, ולא בכלל העבודות שבוצעו בהן כפי שנטען תחילה. אף טענה זו הועלתה לראשונה רק בשלב סיכומי הנתבעים. דפוס זה של שינויי גרסאות והרחבת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/128/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חזית בשלב מאוחר הקשה על ניהול ההליך, על מיקוד המחלוקות וגם החליש את עמדת
הנתבעים.

החלפת לוח החשמל

61. התובעת דורשת מהנתבעים הירש סך של 2,140 ש"ח בגין החלפת לוח החשמל במגדל השרון (שכן
הנתבעים פריטש כבר שילמו את חובם בעניין זה). הנתבעים טוענים כי לוח החשמל משרת לא
רק את מגדל השרון אלא גם חלקים נוספים בבית המשותף, ולכן אין להשית עליהם 86% מעלות
ההחלפה (יוער כי השיעור הנכון הוא 83.7% ולא 86% כפי שנטען בסעי' 17 לסיכומי הנתבעים).

62. על פי הראיות שהוצגו לפניי, בישיבת נציגות שנערכה ביום 11.4.2018 ולאחר שבוצעה החלפת
לוח החשמל, סוכם כי אם לוח החשמל משרת רק את המגדל, הוא ישולם כולו על ידי בעלי
הדירות (נספח 7 לתצהיר חן). בהמשך, בישיבת נציגות שנערכה ביום 31.5.2018 סוכם כי מהנדס
חשמל ימפה את לוח החשמל לפי צריכת אמפר ויבצע חלוקת הספק בין המגדל לשאר האזורים
כדי לקבל החלטה על חלוקת העלויות (נספח 9 לתצהיר חן).

63. בהמשך לאמור, נערכה בדיקה על ידי יועץ חשמל מהנדס החשמל אלעד בן בסט, אשר ממנה
התברר כי לוח החשמל משרת בעיקרו את מגדל השרון. היועץ קבע כי ההספק הכללי בלוח הוא
2,192 אמפר מתוכו חלק שמשרת את מגדל השרון שבו מתגוררים הדיירים הוא 1,835 אמפר
(83.7%) ואילו החלק שמשרת את החלקים הציבוריים הוא 357 אמפר (16.3%) (נספח 10 לתצהיר
חן). מכאן שעל דיירי מגדל השרון לשאת ב-83.7% מעלויות החלפת הלוח החשמל, ואילו המלון
ישא ב-16.3%.

64. כאמור לעיל, הנושא נדון בישיבות נציגות בהן נכחו הנתבעים. חן העיד על כך בתצהירו, וגרסתו
לא נסתרה בחקירה הנגדית. למעשה, הנתבעים אינם כופרים בכך שלוח החשמל משרת את אגף
מגדל השרון אלא שלטענתם (סעיף 19 לסיכומים), הלוח משרת גם את אגף המלון ומתקני מלון
נוספים (אספקת מים ומיזוג אויר). דא עקא, טענות אלו נטענו בעלמא, והנתבעים לא הציגו כל
ראיה הסותרת את דו"ח הבדיקה של יועץ החשמל. הנתבעים לא הציגו לפניי תשתית מקצועית
ועובדתית לחלוקה שונה של העלויות, לא פירטו באיזה שיעור יש לחלקן, ולא ביססו את טענתם
בכל דרך אחרת. יוזכר, כי בחלוקה שאומצה על ידי הנציגות בהתאם לדו"ח המקצועי, המלון
איננו פטור בכלל מעלויות החלפת לוח החשמל אלא נושא ב-16.3% מהעלויות (נספח 8 לתצהיר
חן).

65. כמו כן, אכן, בהודעה מיום 26.1.2017 (נספח 26 לתצהיר הירש) צוין כי עלות החלפת לוח החשמל
תחולק 1/3 בעלי דירות פרטיים ו-2/3 מלון. ואולם, לאחר ביצוע ההחלפה ובדיקת יועץ החשמל,
כאמור, התברר כי החלוקה הנכונה היא 83.7% לבעלי הדירות במגדל השרון. אין מניעה לתקן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/128/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

1 הערכה ראשונית שהתבררה כשגויה וזאת בין אם היא לטובת בעלי הדירות הפרטיות ומקטינה
2 את שיעור חלקם בהוצאות ובין אם היא פועלת לחובתם ומגדילה את שיעור חלקם בהוצאות.
3 66. לפיכך, יש לחייב את הנתבעים הירש גם בסך של 2,140 ש"ח בגין חלקם בהוצאות להחלפת לוח
4 החשמל.

סיכום והוצאות

5
6 67. לאור כל האמור לעיל, דין התביעה להתקבל בעיקרה.
7 68. עם זאת, מצאתי לנכון להפחית מהעלות הכוללת של הפרויקט סך של 195,000 ש"ח בגין עבודות
8 שביצע מהנדס שָׁלוֹ ושאינן קשורות לפרויקט השיקום, סך של 100,000 ש"ח שנכללו כעלויות
9 משפטיות בגין הפרויקט אך לא הוכחו כנדרש, וסך של 454,518 ש"ח בגין עלות העבודות שבוצעו
10 במרפסות. לפיכך, עלות פרויקט השיקום לצרכי חישוב חובם של הנתבעים תעמוד על סך של
11 15,258,858 ש"ח (במקום 16,008,376 ש"ח).

12 69. בהינתן האמור, ובהתאם להפחתה שנקבעה בעלות הפרויקט, אני מפחית את חלקם של הנתבעים
13 באותו יחס (4.68%), ומחייבם בתשלום הסכומים הבאים:

14 א. נתבע 3 (עוזבון המנוחה ורד הירש ז"ל באמצעות יורשיה: מיכאל הירש, אפרים הירש ורפאל
15 הירש), ישלמו לתובעת, יחד ולחוד, סך של 110,692 ש"ח (המורכב מסך של 108,552 ש"ח
16 בגין יתרת חלקם בפרויקט השיקום ו-2,140 ש"ח בגין החלפת לוח החשמל).

17 ב. נתבעים 7-8 (צבי וסימה פריטש), ישלמו לתובעת, יחד ולחוד, סך של 164,387 ש"ח בגין
18 יתרת חלקם בפרויקט השיקום.

19 70. כמו-כן, ישלמו הנתבעים לתובעת (בחלקים שווים ביניהם) הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין
20 בסך של 35,000 ש"ח. בפסיקת ההוצאות לקחתי בחשבון את השיקולים הבאים: מספר הדיונים
21 שהתקיימו (קדמי משפט, ושני דיוני הוכחות), היקף העבודה שהושקעה על ידי הצדדים בהליך,
22 האופן שבו ניהלו הצדדים את ההליך, וכן בהתחשב בפער המתון שבין סכום התביעה לסכום
23 שנפסק בסופו של יום.

24 71. כלל הסכומים ישולמו תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום
25 ועד למועד התשלום בפועל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/128/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

1

ניתן היום, יח' בטבת תשפ"ו, 7 ינואר 2026, בהעדר הצדדים.

ארז שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה